

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор

Дата утверждения: 02.04.2025

Вводится в действие с 02.04.2025

Для служебного пользования

Договор поставки № КС-2025/12 от 02.04.2025

1. Предмет договора

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Родос-Деталь-Сборка», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Конвейер-Системс», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице уполномоченного представителя, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.2. Поставщик обязуется в течение срока действия договора изготавливать и передавать в собственность Покупателя узлы конвейерного оборудования и запасные части производства ГК «Родос-Деталь» (далее — «Товар»), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар на условиях настоящего договора.

1.3. Номенклатура, количество, цена за единицу, сроки изготовления и график поставки по каждой партии Товара устанавливаются спецификациями, подписываемыми Сторонами на очередной период поставки и являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Настоящий договор является рамочным (организационным) и определяет общие условия взаимодействия Сторон; конкретные обязательства по объёму и срокам возникают у Сторон с момента подписания соответствующей спецификации.

1.5. Стороны признают настоящий договор крупнейшим по объёму поставок среди действующих договоров Поставщика и устанавливают повышенные требования к соблюдению согласованных в спецификациях сроков.

2. Качество и комплектность

2.1. Качество Товара должно соответствовать конструкторской документации Поставщика и техническим требованиям, указанным в соответствующей спецификации.

2.2. Каждая партия Товара сопровождается универсальным передаточным документом с указанием номера партии и, для узлов в сборе, — протоколом приёмо-сдаточных испытаний.

2.3. Комплектность узлов конвейерного оборудования определяется спецификацией; отгрузка узла без входящих в его состав комплектующих не допускается, за исключением случаев, прямо согласованных Сторонами.

2.4. При выявлении несоответствия Покупатель оформляет акт о несоответствии и направляет его Поставщику не позднее пяти рабочих дней с даты обнаружения.

2.5. Поставщик обязан рассмотреть акт о несоответствии и сообщить Покупателю о принятом решении в течение десяти рабочих дней с даты его получения.

3. Цена и порядок расчётов

3.1. Цены на Товар указываются в спецификациях без учёта налога на добавленную стоимость; налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно по ставке, действующей на дату отгрузки.

3.2. Оплата Товара производится Покупателем в порядке отсрочки платежа на срок 60 (шестьдесят) календарных дней с даты поставки соответствующей партии.

3.3. Датой поставки для целей исчисления срока отсрочки считается дата подписания универсального передаточного документа Покупателем.

3.4. Расчёты производятся в безналичном порядке платёжным поручением на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего договора, с указанием номера и даты договора и, при наличии, номера спецификации в назначении платежа.

3.5. При отсутствии в назначении платежа ссылки на конкретную спецификацию платёж

засчитывается в погашение самой ранней непогашенной задолженности Покупателя.

4. Сроки и порядок поставки

4.1. Сроки изготовления каждой партии Товара устанавливаются действующей спецификацией и исчисляются с даты её подписания обеими Сторонами.

4.2. Поставка Товара осуществляется путём доставки транспортом Поставщика или привлечённого перевозчика до склада Покупателя в Санкт-Петербурге; расходы на доставку включаются в цену Товара, если иное не указано в спецификации.

4.3. Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о дате отгрузки не позднее чем за три рабочих дня до её осуществления.

4.4. График поставки партий ежемесячно фиксируется в спецификации; частичное изменение графика допускается по письменному согласованию Сторон не позднее чем за 10 рабочих дней до согласованной даты отгрузки соответствующей партии.

4.5. Учитывая крупный объём поставок по настоящему договору, Стороны проводят ежеквартальную сверку исполнения графика поставки с оформлением протокола.

5. Приёмка

5.1. Приёмка Товара по количеству производится представителем Покупателя на складе Покупателя в момент разгрузки путём сверки фактического количества с данными универсального передаточного документа.

5.2. Приёмка Товара по качеству производится Покупателем в течение 10 рабочих дней с даты поставки в соответствии с внутренним порядком входного контроля Покупателя.

5.3. Для узлов в сборе приёмка включает проверку комплектности и, при наличии соответствующего требования спецификации, контрольный пуск узла.

5.4. Претензии по количеству и явным недостаткам качества заявляются в момент приёмки и фиксируются двусторонним актом; претензии по скрытым недостаткам — в течение гарантийного срока.

6. Гарантия

6.1. Гарантийный срок на отдельные детали и запасные части составляет 12 месяцев с даты отгрузки.

6.2. Гарантийный срок на узлы конвейерного оборудования в сборе составляет 18 месяцев с даты отгрузки, но не более 12 месяцев с начала эксплуатации, в зависимости от того, какой срок наступит раньше.

6.3. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие нарушения условий монтажа, эксплуатации вне паспортных режимов или механических повреждений после приёмки Товара.

6.4. При выявлении гарантийного дефекта Поставщик обязан по своему выбору заменить дефектный Товар либо возместить его стоимость в течение 20 рабочих дней с даты получения обоснованной претензии Покупателя.

7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение Поставщиком согласованных спецификацией сроков поставки партии Товара Покупатель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,15 % от стоимости не поставленной в срок партии за каждый день просрочки, но не более 15 % от стоимости такой партии.

7.2. За нарушение Покупателем срока оплаты, установленного пунктом 3.2 настоящего договора, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,15 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 15 % от суммы задолженности.

7.3. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательства в натуре.

7.4. В остальном ответственность Сторон определяется законодательством Российской Федерации.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, наступившими после заключения договора и не поддающимися разумному контролю Сторон.

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону в течение пяти рабочих дней с момента их наступления и по требованию представить подтверждающий документ уполномоченного органа.

8.3. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по договору соразмерно сроку их действия.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам условия настоящего договора, содержание спецификаций, цены и график поставок без письменного согласия другой Стороны.

9.2. Ограничение не распространяется на раскрытие информации по законному требованию государственных органов и на информацию, ставшую общедоступной не по вине раскрывшей её Стороны.

9.3. Договор имеет гриф «Для служебного пользования»; передача его копий за пределы уполномоченных подразделений Сторон не допускается.

10. Срок действия договора

10.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 01.04.2027, а в отношении обязательств, не исполненных на эту дату, — до их полного исполнения.

10.2. Срок действия договора продлевается на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не уведомит другую о его прекращении не позднее чем за 30 календарных дней до истечения текущего срока.

10.3. Досрочное расторжение договора допускается по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке при существенном нарушении другой Стороной согласованного графика поставки или оплаты, с письменным уведомлением за 30 календарных дней.

11. Реквизиты и подписи сторон

Реквизит	Поставщик	Покупатель
Наименование	ООО «Родос-Деталь-Сборка»	ООО «Конвейер-Системс»
ИНН / КПП	006320445566 / 006301001	007814556677 / 007814001
ОГРН	0026320445566	—
Адрес	445039, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Индустриальная, 7	г. Санкт-Петербург
Банк	АО «Демобанк»	согласно данным ЕГРЮЛ
БИК	004999999	—
Расчётный счёт	00702810000000000002	—
Корреспондентский счёт	00101810000000000001	—
Подпись	Генеральный директор	уполномоченный представитель